RESUMO DA SESSÃO — JudX / ICONS / Paper

Para continuação no próximo chat

CONTEXTO GERAL

Damares Medina — pesquisadora, advogada, doutora (USP). Livro: *A Repercussão Geral no STF* (Saraiva, 2016). Ex-advogada FIESP (contencioso constitucional tributário, 2022–2024).

JudX — sistema de inteligência jurisprudencial STF+STJ.

- Repo: `C:\Users\medin\projetos\judx-platform`
- Deploy: `judx-platform.vercel.app` (judx.com.br em propagação DNS)
- Supabase: `ejwyguskoiraredinqmb` / senha: `Zb9cHoRww7WxgT0C`

ICONS — cartografia ontológica constitucional do STF.

- Repo: `damaresmedina/icons-cartografia`
- Deploy: `icons-cartografia.vercel.app` (icons.org.br DNS pendente)
- Supabase: `hetuhkhhppxjliiaerlu` / senha: `RHuQvsf4shpsPRjP`

ESTADO DOS BANCOS (março 2026)

JudX/STF

Tabela	Rows	Status
stf_decisoes	169.851	✅ completo
judx_case	139.737	✅ completo
judx_decision	224.887	✅ completo
stf_partes	~140.630	⏳ em extração (~27k incidentes de 117k)
stj_temas	1.420	✅ completo
stj_processos_semente	2.509	✅ completo
stj_decisions	0	schema existe, vazio

ICONS

- 400 MB, 252.481 objects, 473.853 edges
- 7.766 edges `ancora_normativa` criadas
- Art. 5º: 1.712 ancoragens (maior do corpus)

PAPER — ESTADO ATUAL

Título: "Circuitos de Enforcement e Placas Tectônicas de Direitos — A função de circulação do sistema judicial brasileiro"

Documentos gerados (em /mnt/user-data/outputs/):

- `CircuitosEnforcement_FrontMatter.docx` — capa, resumo PT+EN, sumário, lista de tabelas, nota metodológica, referências completas
- `CircuitosEnforcement_ParteI.docx` — evidência empírica (79%, paradoxo distributivo, FIESP/DECOMTEC)
- `CircuitosEnforcement_ParteII.docx` — estrutura do circuito (vetores humanos, geografia, 257 circuitos STJ↔STF)
- `CircuitosEnforcement_ParteIII.docx` — função de circulação (teórico, reprodução estrutural, fiscal risk constitutionalism)
- `CircuitosEnforcement_Conclusao_v2.docx` — reprodução estrutural, véu de neutralidade, mapa democrático
- `CircuitosEnforcement_Epilogo.docx` — anatomia da máquina em 6 elos com normas e dados exatos
- `CircuitosEnforcement_COMPLETO.docx` — todas as partes unificadas (sem front matter)

Falta: unir FrontMatter + COMPLETO em documento único final.

ACHADOS EMPÍRICOS PRINCIPAIS

STF (corpus completo — 169.851 decisões)

- **79% sem apreciação de mérito**: agravo não provido 56,8% + embargos rejeitados 11,8% + negado seguimento 5,8% + não conhecido 4,7%

- **Taxa de sucesso por polo ativo** (1.630 incidentes, excl. Rcl): ente público 13,1% | pessoa jurídica 7,7% | pessoa física 1,9% | OAB 1,7%
- **Rcl trabalhistas**: 10.862 = 57% de todas as Rcl do STF (circuito de enforcement pejotização)
- **AGU**: "ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO" aparece 6.148 vezes no corpus de partes (5º papel mais frequente)
- **Custo estimado das não-decisões**: ~R$ 115 bilhões/ano (79% × R$ 146,5bi)
- **Judiciário**: Nº 1 mais caro do mundo entre grandes economias (1,3% PIB vs. média OCDE 0,3%)

STJ (1.420 temas repetitivos)

- Situação: 973 trânsito (68,5%), 190 cancelados, 113 afetados, 22 em julgamento
- **257 temas com link STF** (circuitos STJ↔STF)
- **Fux**: 131 temas / 132 dias médios (mais rápido)
- **Previdenciário**: 421 dias médios (mais lento)
- **AREsp**: 95% sem apreciação de mérito (amostra CKAN 5.968 decisões, 19/03/2026)
- **STJ como um todo**: ~90% sem mérito
- **AREsp = 75% do volume diário do STJ**

CCHA / Honorários de Sucumbência

- Decreto-Lei 1.025/69: encargo de 20% sobre toda execução fiscal federal
- Lei 13.327/2016 + Portaria Interministerial 8/2016: até **75% do encargo → CCHA**, rateado por tempo de serviço (não por êxito)
- ADI 6.053: julgada sessão virtual **12–19/jun/2020** (cautelar indeferida 20/12/2018)
- Total CCHA jan/2020–ago/2025: **R$ 12,7 bilhões** (13.242 beneficiários)
- 2025 (8 meses): R$ 5,23 bilhões (consumindo estoque acumulado)
- Inflexão: 2020=1% acima do teto (74 pessoas) → 2022=**99%** (7.446 pessoas)
- Irregularidades: 341 beneficiários falecidos, 435 recém-diplomados
- **Incentivo perverso**: cada transação que resolve reduz o fundo. A dívida não resolvida é o ativo do CCHA.

Dívida Pública e Tributação

- Dívida pública bruta 2024: **R$ 7,3 trilhões (76,1% PIB)** — juros: R$ 762,4 bilhões
- Projeção Tesouro 2028: 83,1% do PIB
- Contencioso tributário: **R$ 5,4 trilhões (50% PIB)** — LDO 2025, Anexo V

- 492 mil normas tributárias desde 1988 = 52/dia útil; compliance: 1.958h/ano (OCDE: 159h)
- **A dívida pública é o motor da engrenagem**: Estado deve → tributa → contribuinte contesta → encargo automático → CCHA remunera advogados → incentivo à não-resolução → dívida ativa cresce → CCHA cresce → ciclo recomeça

---

ARTIGOS DA AUTORA (uploadados nesta sessão)

1. **"A Economia Política do Litígio Tributário"** — Estado extrativo-processual, Coase, Acemoglu-Robinson, sucumbência como mecanismo de extração. Brasília, nov/2025.
2. **"Entre o Tesouro e a Constituição"** — Captura do STF pela AGU, ADC 98, consequencialismo fiscal, assessores cruzados. Brasília, 2025.
3. **"Fiscal Risk Constitutionalism"** — STF como banco central do risco fiscal, modulação de efeitos como governança temporal. Manuscrito em inglês, 2025.
4. **"The Extractive Litigating State"** — 4 condições estruturais, judicialized fiscal extraction. Manuscrito em inglês, 2026.

Conceitos originais: fiscal risk constitutionalism | slot machine jurisprudence | equilíbrio extrativo-processual | Estado extrativo-processual | externalidade jurídica da litigância estatal | tributação processual indireta

---

HIPÓTESE FIESP/DECOMTEC

Pesquisa: "Obstáculos ao Crescimento da Competitividade da Indústria Paulista — Edição 2023"

- 413 empresas, 133 obstáculos, 14 grandes temas
- **Tributação = #1 | Segurança jurídica = #3**
- Morosidade judicial: **25º geral → 14º para empresas >R$30mi**
- Excesso de normas: 37,3% das respostas em segurança jurídica
- A hipótese da autora não é própria — é teste empírico de hipótese já documentada institucionalmente

---

ARGUMENTO NORMATIVO CENTRAL (desenvolvido nesta sessão)

O teórico cínico: "mas o conflito não pode fechar, a sociedade é dissenso."

A resposta:

- Concordamos que o conflito social não fecha
- Mas o custo de mantê-lo vivo não precisa ser distribuído assimetricamente
- **O problema não é filosófico — é distributivo**: pessoa física paga o mesmo que o ente público pelo ritual de acesso, com 1,9% de chance de sucesso vs. 13,1%
- **A justiça não pode ser mera alocação empresarial dos mais fortes contra o demos**
- Se fosse só alocação fiscal eficiente, seria mais barato pagar diretamente
- O que o sistema faz é cobrar pelo ritual de alocação — e chamar isso de justiça
- **O mapa é o começo**: tornar visível é condição para qualquer escolha democrática

---

PENDÊNCIAS CRÍTICAS

Imediato

- [ ] Partes STF: aguardar conclusão da extração (~27k/117k incidentes em andamento)
- [ ] Análise advogado × relator × resultado (precisa corpus completo de partes)
- [ ] Unir FrontMatter + COMPLETO em documento único final
- [ ] DNS judx.com.br: adicionar registro A `76.76.21.21` no Registro.br modo avançado
- [ ] DNS icons.org.br: idem

Paper

- [ ] Submissão "Fiscal Risk Constitutionalism" ao SSRN com nota conectando os 4 artigos
- [ ] Publicar "O Fim da Justiça?" no JOTA
- [ ] Corrigir nas landing pages: "1º mais caro entre grandes economias" (não "2º mais caro")

STJ — Camada 1B

- [ ] Extração CKAN série histórica 2022–2026 por tribunal de origem
- [ ] Testar hipótese geográfica: RS filtra menos → mais AREsp → mais sementes de temas
- [ ] Rede mínima de contraste: semente vs. não-semente, mesmo tribunal, mesmo período

Análise a fazer quando partes completarem

- [ ] Cruzamento: grandes litigantes CNJ × partes STF × resultado × relator
- [ ] Série histórica: presença da União no polo × ano × resultado (inflexão pós-ADI 6.053)
- [ ] Advogado/escritório × relator × taxa de sucesso (o circuito individual)

INFRAESTRUTURA

- Supabase Pro: upgrade necessário ($25/mês)
- CKAN STJ: 1.841 arquivos disponíveis (fev/2022–mar/2026)
- Pipeline STF: COMPLETO (14.002s, 0 erros)
- Pipeline STJ temas: COMPLETO
- Partes STF: em andamento (PID 2556)